



Nr. 157 Ministerbesprechung vom 30. Oktober 1930, 12 Uhr

R 43 I/1447, Bl. 148–151

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Bredt, Groener, Schätzel, v. Guérard; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Geib, Heukamp, Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer; MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Pellengahr, Zarden, Heintze, Dorn, Schwerin v. Krosigk; Votr.LegR Eisenlohr; MinR Foerster, Olscher; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gehaltskürzungsgesetzes.
2. Entwurf eines Gesetzes zur Einschränkung des Personalaufwandes in der öffentlichen Verwaltung.
3. Subventionierung der Mechernicher Werke.

1. Entwurf eines Gehaltskürzungsgesetzes.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte den den Reichsministern zugegangenen Entwurf eines Gehaltskürzungsgesetzes zur Erörterung¹.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß es nach der vorliegenden Fassung des Entwurfs Fälle geben werde, in denen Ruhegeldempfänger höhere Bezüge empfangen wie aktive Reichsminister, z. B. diejenigen pensionierten Reichsminister, die ein Amt im Reichs- oder Staatsdienst wieder übernommen hätten. Er halte dies für ein unmögliches Ergebnis, das verhütet werden müsse.

Der *Reichssparkommissar* regte an, zu diesem Zweck dem § 2 eine Bestimmung des Inhalts anzugliedern, daß die gekürzten Ministergehälter die Höchstgrenze der Amtsbezüge von wiederverwendeten Ruhestandsbeamten darstellen.

Der *Reichsminister des Innern* gab demgegenüber zu bedenken, daß das Gesetz durch die Einführung einer derartigen Bestimmung verfassungsändernden Charakter erhalte, während es sehr wesentlich sei, das Gesetz möglichst so zu fassen, daß zu seiner Annahme eine verfassungsändernde Mehrheit nicht notwendig sei. Der Entwurf könne in seiner vorliegenden Fassung nach § 39 des Besoldungs-

¹ Der GehaltskürzungsgesEntw. bestimmte in § 1 die Kürzung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Reichsbeamten und Soldaten der Reichswehr sowie deren Hinterbliebenen um 6%. Die Reichstagsbeamten wurden den Reichsbeamten gleichgestellt. Von der Kürzung ausgenommen waren Kindergeld und -beihilfen, Aufwandsentschädigungen, Reisekostenvergütungen, Trennungsentschädigungen u. ä. § 2 regelte die Kürzung der Amts- und Versorgungsbezüge des RPräs., des RK und der Reichsminister um 20%. Von der Kürzung wurden Personen befreit, deren jährliche Bezüge den Betrag von 1500 RM nicht überschritten. Würde nach einer Kürzung ein Betrag von weniger als 1500 RM jährlich verbleiben, sollten 1500 RM gewährt werden. Die laufenden Aufwandsentschädigungen der RT-Abgg. sollten um 20% gekürzt werden (§ 4). Das Gesetz sollte am 1.4.31 in Kraft treten und mit dem 31.3.34 seine Gültigkeit verlieren (GesEntw. mit Anschreiben des RFM vom 28.10.30 in R 43 I/2571, Bl. 196–197).

gesetzes² für nicht verfassungsändernd angesehen werden. Er regte daher an, die vom Reichsverkehrsminister bezeichneten Fälle dadurch praktisch zu erledigen, daß mit den in Frage kommenden Personen eine Vereinbarung auf Herabsetzung ihrer Bezüge getroffen werde.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß nach seiner Auffassung eine Erweiterung des § 2 im Sinne des Vorschlages des Reichssparkommissars den Charakter des Gesetzes als verfassungsänderndes oder nichtverfassungsänderndes Gesetz nicht berühre.

Dieser *Auffassung schloß sich die Mehrheit des Kabinetts* am.

Auf Grund der Aussprache *stellte der Reichskanzler* die Zustimmung des Reichskabinetts zu dem Gesetzentwurf fest mit der Maßgabe, daß § 2 durch eine Bestimmung im Sinne des Vorschlags des Reichssparkommissars ergänzt werden soll³.

Auf eine Anfrage des *Reichsministers der Finanzen*, ob die im Wirtschafts- und Finanzplan der Reichsregierung vorgesehene Ablieferung der durch die Gehaltskürzung bei der Reichspost eintretenden Ersparnisse an das Reich gesetzlich festgelegt werden müsse⁴, erwiderte der *Reichspostminister* daß eine solche gesetzliche Festlegung nicht nötig sei. Die Post werde die Kürzungsbeträge auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Ressorts ohne weiteres an das Reich abführen.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg warf die Frage auf, ob es nicht richtiger sei, die Dauer des Gesetzes auf die Kalenderjahre 1931, 1932 und 1933 zu erstrecken. Dies werde zur Folge haben, daß die Gehaltskürzungen bereits am 1. Januar 1931 wirksam würden. Diese Regelung biete angesichts der finanziellen Schwierigkeiten von Reich, Ländern und Gemeinden erhebliche Vorteile. Ferner regte er an, den § 3 des Gesetzentwurfs zu streichen. Er meinte, daß es besser sei, wenn man schon auf 1500 RM heruntergehe, überhaupt keine Freigrenze einzuführen. Auf diese Weise werde man Berufungen der Arbeiterschaft, wenn sie in ihren Lohnbezügen unter 1500 RM herabgesetzt werden müßte, vermeiden.

Die Anregung auf Streichung des § 3 wurde vom Kabinett verworfen.

Bezüglich eines früheren Inkrafttretens des Gesetzes unter Beschränkung auf die drei nächsten Kalenderjahre erklärte der *Reichskanzler* daß er die Entscheidung hierüber noch offenhalten wolle⁵.

2. Entwurf eines Gesetzes zur Einschränkung des Personalaufwandes in der öffentlichen Verwaltung.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den den Kabinettsmitgliedern zugewandten Entwurf eines Gesetzes zur Einschränkung des Personalaufwandes in der öffentlichen Verwaltung sowie die hierzu in der Sitzung verteilte Ergänzung, durch die dem Gesetz ein neuer § 12, betreffend die bevorzugte Einstellung von Wartegeldempfängern und Versorgungsanwärtern im Sinne des Reichsbesoldungsgesetzes, hinzugefügt wird⁶. Gegen die Fassung dieses neuen § 12 äußerten der Reichspostminister und der Reichsverkehrsminister vom Standpunkt ihrer Verwaltungen lebhafte Bedenken.

² Nach § 39 des Besoldungsgesetzes vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 355) konnten die Dienst- und Versorgungsbezüge der Reichsbeamten und Soldaten der Wehrmacht durch Gesetz geändert werden.

³ S. Dok. Nr. 159 b.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 124, Anlage IV.1 zu P. 1.

⁵ S. Dok. Nr. 159 b.

⁶ In § 1 des GesEntw. wurden Länder und Gemeinden verpflichtet, die Gehälter und Versorgungsbezüge ihrer Beamten entsprechend dem Gehaltskürzungsgesetz für Reichsbeamte zu kürzen. Die Gehaltskürzung galt auch für Landesminister und die Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften. Die Gehaltskürzung konnte auf dem Verordnungswege erlassen werden. § 2 verpflichtete die Länder und Gemeinden, Bezüge von Beamten, die höher als die gleich zu bewertende Reichsbeamten waren, den Reichsbeamtengehältern anzugleichen. § 3 regelte das Einspruchsrecht der Länder gegenüber säumigen Gemeinden. §§ 4 und 5 ermächtigten den RFM, Einspruch gegen Gehaltsregelungen der Länder und Gemeinden zu erheben. Streitigkeiten zwischen RFM und den Ländern sollten durch das Reichsschiedsgericht entschieden werden (§ 6). Der ergänzte § 12 bestimmte, daß bis zum 31.3.35 freiwerdende besetzbare Planstellen des unteren und einfachen mittleren Dienstes nur mit geeigneten Wartegeldempfängern oder mit Versorgungsanwärtern besetzt werden sollten. Das gleiche sollte für 50% der freiwerdenden Stellen des gehobenen mittleren Dienstes gelten (GesEntw. mit Anschreiben des RFM vom 28.10.30, R 43 I/2571, Bl. 198–205).

Da eine Einigung nicht herbeigeführt werden konnte, *beschloß das Kabinett*, daß diese Frage zunächst noch einmal zum Gegenstand einer Ressortbesprechung zwischen den nächstbeteiligten Ressorts gemacht werden soll. Das Ergebnis dieser Besprechung soll nach Möglichkeit in der für den Abend vorgesehenen nächsten Kabinettsitzung vorliegen ⁷.

3. Subventionierung der Mechernicher Werke.

Ministerialdirektor Heintze trug den Inhalt der anliegenden Vorlage vom 29. Oktober 1930 [...] vor ⁸. Staatssekretär Dr. Trendelenburg erklärte, daß eine Fortsetzung der Subventionierung der Mechernicher Werke vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus nicht vertretbar erscheine. Eine andere Frage sei es jedoch, ob man die Mechernicher Werke aus politischen Gründen durch Zuschüsse weiter über Wasser halten wolle.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte, daß ihm die Verhältnisse der Mechernicher Werke aus eigener Anschauung bestens bekannt seien. Auch er sei davon überzeugt, daß der Betrieb wirtschaftlich stets unrentabel bleiben werde. Trotzdem glaube er, daß das Reich, nachdem Preußen seinerseits zur Hergabe von Mitteln bereit sei, diese Aktion mitmachen müsse. Die Mechernicher Werke seien der einzige größere industrielle Betrieb des Kreises Schleiden. Der Untergang des Werkes würde für den ohnehin äußerst finanzschwachen Eifelkreis katastrophale Rückwirkung im Gefolge haben.

Im gleichen Sinne sprach sich Staatssekretär Dr. Geib im Auftrage des abwesenden Reichsarbeitsministers Stegerwald aus.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, den Betrag von 200 000 RM zur Verfügung zu stellen, sofern die Bedingungen die Preußen für die Hergabe seiner Mittel gestellt hat, erfüllt werden. Das Reichskabinett nahm hiervon zustimmend Kenntnis.

⁷ S. Dok. Nr. 159 a.

⁸ Das Bleibergwerk Mechernich war seit 1928 vom Reich und von Preußen aus „grenzpolitischen Erwägungen“ subventioniert worden. StS Trendelenburg wies in seiner Vorlage vom 29.10.30 darauf hin, daß sich die Lage der Gewerkschaft Mechernich durch den Sturz des Bleipreises in den letzten Wochen katastrophal gestaltet habe. Wenn das Reich und Preußen außer den noch zur Verfügung stehenden Mitteln 166 300 RM bereitstellten, könnte der Betrieb bis zum 1.4.31 weitergeführt werden. Preußen mache seine Beteiligung davon abhängig, daß die Betriebsunkosten durch die Entlassung von ca. 215 Mitgliedern der Belegschaft und eine erhebliche Senkung der Löhne und Gehälter herabgedrückt würden (Vorlage vom 29.10.30 in R 43 I/2177, Bl. 118–121). In einer Eingabe vom 25.10.30 hatte der Vorsitzende der Zentrumsparlei im Kreise Schleiden, Dr. Lenze, den RK um die Fortsetzung der Unterstützung für Mechernich gebeten (R 43 I/2177, Bl. 111–114). Ebenso hatte der Rheinische Provinzialausschuß einstimmig beschlossen, sich für die Unterstützung der Mechernicher Werke entschieden einzusetzen (Vermerk Feßlers vom 29.10.30, R 43 I/2177, Bl. 116).

Zitierhinweis

Nr. 157 Ministerbesprechung vom 30. Oktober 1930, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 587–590 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D157>